

Test Bloque A4 #1

Actualizado el 18/03/2026

1. Señale cuál de los siguientes no es uno de los miembros del Consejo Consultivo de la Agencia de Protección de Datos, de conformidad con el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Un magistrado del Tribunal Constitucional.
- b) Un senador.
- c) Un representante de los profesionales de la seguridad de la información.
- d) Un diputado.

2. ¿Quién designa al Delegado de Protección de Datos?

- a) El responsable del tratamiento
- b) El encargado del tratamiento
- c) Tanto el responsable como el encargado del tratamiento
- d) Ninguna de las anteriores es correcta

3. Seleccione la respuesta verdadera sobre la Agencia de Protección de Datos:

- a) Se relaciona con el Gobierno a través del Ministerio de Interior.
- b) Está adscrita a la Ley General Presupuestaria pero no tiene dotación presupuestaria propia.
- c) El Presidente de la AEPD es nombrado por un periodo de cinco años.
- d) Está sometida únicamente al control interno por el Tribunal de Cuentas.

4. De acuerdo con el artículo 9.1 del Real Decreto 203/2021, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, mediante una sede electrónica se realizarán todas las actuaciones y trámites referidos a procedimientos o a servicios que requieran:

- a) La identificación de la Administración Pública o, en su caso, la autenticación de las personas interesadas.
- b) La identificación de la Administración Pública y, en su caso, la identificación o firma electrónica de las personas interesadas.
- c) La identificación de la Administración Pública y, en su caso, el registro previo de las personas interesadas.
- d) La identificación de la Administración Pública y, en su caso, el pago de una tasa por parte de las personas interesadas.

5. ¿Con qué frecuencia se revisa la vigencia del contenido del Plan de Transformación Digital de la AGE, para su alineamiento con las políticas públicas del gobierno?

- a) Bienalmente
- b) Anualmente
- c) Semestralmente
- d) Cada cuatro años

6. Señale la opción correcta de acuerdo al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos):

- a) Para realizar un tratamiento de datos personales, no es necesario contar con una base que lo legitime.
- b) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, la información acerca del tratamiento al interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes públicos.
- c) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, la información acerca del tratamiento al interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes particulares.
- d) Para realizar un tratamiento de datos personales, hay que contar con una base que lo legitime. Algunas de las posibles opciones que harían el tratamiento lícito pueden ser, al menos, el consentimiento del interesado, el cumplimiento de una obligación legal del responsable, o el cumplimiento de una misión en interés público o en ejercicio de poderes públicos.

7. Según el artículo 26 del Reglamento eIDAS, ¿cuál de los siguientes es un requisito para firmas electrónicas avanzadas?

- a) Permitir identificar de forma unívoca el dispositivo que realiza la firma
- b) Permitir la identificación del directorio raíz
- c) Haber sido creada utilizando datos de creación de la firma electrónica que el firmante puede utilizar, con un alto nivel de confianza, bajo su control exclusivo
- d) Estar vinculada a los datos del certificado, de forma que se pueda detectar cualquier modificación ulterior de los datos firmados

8. El Título I del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, se denomina:

- a) Adquisición y pérdida de la relación de servicio
- b) Situaciones administrativas
- c) Objeto y ámbito de aplicación
- d) Derechos y deberes. Código de conducta de los empleados públicos

9. Conforme al artículo 14 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, el derecho de acceso a la información pública podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio para:

- a) Las relaciones interiores
- b) La seguridad jurídica
- c) Las relaciones entre las Comunidades Autónomas
- d) La política económica y monetaria

10. La aplicación de la normativa europea en materia de protección de datos tiene carácter:

- a) De acto legislativo vinculante. Debe aplicarse en su integridad en todos los países de la UE.
- b) De acto legislativo en el que se establecen objetivos que todos los países de la UE deben cumplir. Sin embargo, corresponde a los estados miembro elaborar su propia ley sobre cómo alcanzar esos objetivos.
- c) De decisión vinculante para entidades concretas (un país de la UE o una empresa concreta) y son directamente aplicables en el ámbito de estas entidades.
- d) De recomendación no vinculante sin consecuencias legales ante su posible incumplimiento.

11. Los funcionarios de carrera podrán obtener excedencia por interés particular:

- a) Sin necesidad de haber prestado servicios efectivos previamente.
- b) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de dos años inmediatamente anteriores.
- c) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cuatro años inmediatamente anteriores.
- d) Cuando hayan prestado servicios efectivos en cualquiera de las Administraciones Públicas durante un periodo mínimo de cinco años inmediatamente anteriores.

12. Cuál es el objeto de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (en lo sucesivo LSSI) según su artículo 1:

- a) La regulación del régimen jurídico de los servicios ofrecidos solo por correos electrónicos y redes sociales.
- b) Garantizar y proteger, no solo los servicios de correo electrónico sino el soporte físico que almacene dicho servicio.
- c) Garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.
- d) La regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica.

13. En relación al Portal de Transparencia de la AGE:

- a) La información más relevante para el ciudadano y de frecuente acceso estará disponible en el Portal de Transparencia, no pudiendo accederse a información que no se encuentre ya publicada.
- b) La Dirección General de Gobernanza Pública es la responsable del Portal de Transparencia.
- c) En el Portal de Transparencia de la AGE sólo se puede acceder a información de tipo institucional.
- d) El CTBG es el responsable del Portal de Transparencia.

14. ¿Cómo contribuye la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno a la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030?

- a) Promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.
- b) Limitando el acceso a la información sólo a los funcionarios públicos.
- c) Impidiendo la publicación de información sobre políticas públicas.
- d) Reforzando el secretismo en la administración pública.

15. Indique la afirmación FALSA:

- a) En la publicidad activa la Administración pone los datos a disposición de la ciudadanía, en portales y páginas web, sin esperar a que los ciudadanos los demanden, proactivamente.
- b) En el derecho de acceso a la información pública los ciudadanos acceden a la información pública puesta a disposición por la Administración en portales y páginas web.
- c) La publicidad activa y el derecho de acceso fomentan la transparencia y la participación en la actividad pública.
- d) En el derecho de acceso a la información pública la Administración responde a las demandas de información por parte de los ciudadanos.

16. ¿Qué norma recoge que: Las Administraciones Públicas establecerán sistemas que permitan la evaluación del desempeño de sus empleados. La evaluación del desempeño es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados?

- a) Ninguna. Ya nos gustaría.
- b) El EBEP
- c) La LOFP
- d) La 39/2015

17. De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, los empleados públicos tienen los siguientes derechos individuales que se ejercen de forma colectiva:

- a) A la libre asociación profesional.
- b) A participar en la consecución de los objetivos atribuidos a la unidad donde preste sus servicios y a ser informado por sus superiores de las tareas a desarrollar.
- c) A la libertad sindical.
- d) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente en horario laboral.

18. Quienes se dediquen a la prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial y el crédito:

- a) Tienen la obligación de designar un Delegado de Protección de Datos.
- b) Están excluidos de designar un Delegado de Protección de Datos.
- c) Tienen libertad de decisión a la hora de Designar un Delegado de Protección de Datos.
- d) La obligación de designar o no Delegado de protección de datos queda pendiente de un desarrollo reglamentario.

19. La posición de España en el Digital Economy and Society Index (Índice DESI) de 2020 es:

- a) Inferior a la media de la Unión Europea en uso de servicios de Internet
- b) Inferior a la media de la Unión Europea en servicios públicos digitales
- c) Superior a la media de la Unión Europea en su valor global
- d) Superior a la media de la Unión Europea en integración de la tecnología digital

20. En materia de notificaciones y según el RD 203/2021:

- a) En el caso de que la notificación por medio electrónico se practique haciendo uso de los dos sistemas previstos por el RD203/2021, esto es: sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente actuante y a través de la Dirección Electrónica Habilitada única, se tomará la fecha y hora de acceso al contenido o el rechazo de la notificación por el interesado o su representante en el sistema en el que haya ocurrido en último lugar para el cómputo de plazos y el resto de efectos jurídicos.
- b) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede electrónica o sede electrónica asociada de la Administración, organismo público o entidad de derecho público vinculado o dependiente actuante, a través de la Dirección Electrónica Habilitada única o mediante ambos sistemas.
- c) La comparecencia voluntaria en sede electrónica o sede electrónica asociada de un interesado que no está obligado a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas y el posterior acceso al contenido de una notificación o el rechazo expreso de ésta no tendrá efectos jurídicos.
- d) Toda notificación cuyo emisor pertenezca al ámbito estatal a que se refiere el artículo 1.2 de este Reglamento se pondrá a disposición del interesado a través de su sede electrónica o sede electrónica asociada, incluyendo el supuesto previsto en el artículo 42.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Asimismo, los emisores de ámbito estatal podrán notificar en la Dirección Electrónica Habilitada única de forma complementaria a la puesta a disposición en su sede electrónica o sede electrónica asociada.

21. ¿Qué plan prevé la ley de Apoyo a Emprendedores y su Internacionalización, para la internacionalización de la economía española?

- a) Plan Estratégico de Internacionalización de la Pequeña y Mediana Empresa Española.
- b) Plan Estratégico de Internacionalización de la Economía Española.
- c) Plan Estratégico de Internacionalización del Sector Empresarial Español.
- d) Plan Estratégico de Internacionalización del Mercado Empresarial Español.

22. De acuerdo con el Reglamento UE 679/2016, señale cuál de los siguientes NO es un principio aplicable al tratamiento de datos de carácter personal:

- a) Licitud
- b) Relevancia
- c) Minimización de datos
- d) Transparencia

23. ¿Cuál es la sanción por una falta grave según el RGPD?

- a) Multa administrativa de hasta 10.000.000€ o, en el caso de empresas, de cuantía equivalente al 2% como máximo del volumen de negocio total anual, lo que resulte mayor en cuantía.
- b) Multa administrativa de hasta 20.000.000€ o, en el caso de empresas, de cuantía equivalente al 4% como máximo del volumen de negocio total anual, lo que resulte mayor en cuantía.
- c) Dependiendo de factores, como la reincidencia en la infracción podrá ser entre 40.001€ y 300.000€.
- d) El RGPD no especifica cuantía para las sanciones.

24. De acuerdo con lo establecido en la Ley 34/2002, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, más conocida como LSSI, los contratos celebrados por vía electrónica producirán todos los efectos previstos por el ordenamiento jurídico siempre que:

- a) Haya consentimiento y el resto de requisitos necesarios para su validez como cualquier otro contrato.
- b) Actúe un tercero como testigo.
- c) A posteriori se ratifiquen ante notario o registrador.
- d) En los mismos intervenga un abogado o procurador.

25. De acuerdo con la legislación vigente en materia de protección de datos personales, señale cuál se considera un dato perteneciente a una categoría especial de datos personales:

- a) El número de matrícula de un vehículo
- b) La fecha de nacimiento
- c) La afiliación sindical
- d) El número de teléfono

26. En relación la conectividad desde dispositivos móviles en Europa:

- a) A partir de 15 de Julio de 2017 los operadores solo podrán cobrar un extra adicional máximo 1 € /min en llamadas de voz, en concepto de roaming al viajar a otro país de la UE.
- b) No existe regulación sobre el roaming en la UE, sino sobre la portabilidad, que será prohibida a partir del 15 de Julio de 2017.
- c) A partir de 15 de Julio de 2017 los operadores no podrán cobrar en concepto de roaming al viajar a otro país de la UE.
- d) A partir de 15 de Julio de 2017 los operadores no podrán cobrar en concepto de portabilidad al viajar a otro país de la UE.

27. En el contexto de la Nueva Gestión Pública, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la introducción del modelo de "gestión por resultados" en las Administraciones públicas?

- a) Se centra exclusivamente en el control de inputs (presupuestos, personal, recursos) sin medir outputs ni resultados.
- b) Implica definir objetivos claros, indicadores de desempeño (KPIs), evaluación periódica de resultados y vinculación de recursos y responsabilidades a los logros obtenidos.
- c) Supone la eliminación de todo tipo de evaluación y control, confiando únicamente en la discrecionalidad del gestor público.
- d) Se aplica solo en el sector privado y no tiene aplicación en las Administraciones públicas por incompatibilidad con el interés general.

28. El derecho de acceso a la información pública según la ley 19/20013 podrá ser limitado cuando acceder a la información suponga un perjuicio, señale cual NO está contemplado en dicha ley:

- a) Los intereses de las administraciones que cuenten con su propio Consejo de Transparencia u órgano equivalente.
- b) La garantía de la confidencialidad o el secreto requerido en procesos de toma de decisión.
- c) La protección del medio ambiente.
- d) Los intereses económicos y comerciales.

29. La resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora de los órganos facultados para llevarla a cabo con arreglo a la LSSI artículo 38 constituye una infracción:

- a) Leve.
- b) Grave.
- c) Muy grave.
- d) No constituye infracción.

30. En relación a las Comunicaciones comerciales por vía electrónica reguladas por la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

- a) Las comunicaciones comerciales realizadas por vía electrónica deberán ser claramente identificables como tales y la persona física o jurídica en nombre de la cual se realizan también deberá ser claramente identificable.
- b) En el caso en el que tengan lugar a través de correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente incluirán al comienzo del mensaje la palabra «publicidad» o la abreviatura «publi».
- c) Queda prohibido el envío de comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas.
- d) Lo dispuesto en el apartado anterior no será de aplicación cuando exista una relación contractual previa, siempre que el prestador hubiera obtenido de forma lícita los datos de contacto del destinatario y los empleara para el envío de comunicaciones comerciales referentes a productos o servicios de su propia empresa que sean similares a los que inicialmente fueron objeto de contratación con el cliente.

31. La Privacidad desde el diseño (PbD) parte de siete principios fundamentales. Señale el ERRÓNEO:

- a) La privacidad se incorpora en la fase de diseño.
- b) Aseguramiento de la privacidad en el diseño.
- c) Visibilidad y transparencia.
- d) Enfoque centrado en el sujeto de los datos.

32. Indique la respuesta falsa:

- a) El portal Your Europe tiene que como objetivo informar a los países que no son de la UE sobre las posibilidades de adhesión a la UE
- b) PLOTEUS es el portal europeo de oportunidades de formación
- c) TESTA es una red que interconecta las distintas redes administrativas de los estados miembros
- d) EURES es un servicio paneuropeo que pretende facilitar el libre movimiento de trabajadores en el Espacio Económico Europeo

33. Según la ley 34/2002, ¿cuál de las siguientes es una infracción grave?

- a) El incumplimiento de la obligación de suspender la transmisión, el alojamiento de datos, el acceso a la red o la prestación de cualquier otro servicio equivalente de intermediación, cuando un órgano administrativo competente lo ordene
- b) No facilitar la información a que se refiere el artículo 27.1 (Obligaciones previas al inicio del procedimiento de contratación), cuando las partes no hayan pactado su exclusión o el destinatario sea un consumidor
- c) El incumplimiento de lo previsto en el art. 12 bis
- d) El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor

34. En relación al PAgE y según el RD 203/2021

- a) El PAgE dispondrá de una sede electrónica, a través de la cual se podrá acceder a todas las sedes electrónicas y sedes asociadas de la Administración Pública correspondiente.
- b) La sede electrónica del PAgE deberá incluir un área personalizada a través de la cual cada interesado, podrá acceder a su información, al seguimiento de los trámites administrativos que le afecten y a las notificaciones y comunicaciones en el ámbito de la Administración Pública competente.
- c) El PAgE de la Administración General del Estado no garantiza la interoperabilidad con portales web oficiales de la Unión Europea.
- d) La sede electrónica del PAgE permitirá la comprobación de la autenticidad e integridad de los documentos facilitados por el sector público estatal obligatoriamente a través del Código Seguro de Verificación y opcionalmente a través de otros sistemas de firma o sello basados en certificado electrónico cualificado que se haya utilizado en su generación. También permitirá, en su caso, su recuperación.

35. La burocracia:

- a) Entra en crisis a partir de 1973 y desde esa fecha se sustituye por otros modelos de organización como son el Management y la Gobernanza.
- b) Entra en crisis a partir de 1973 y desde esa fecha se sustituye progresivamente por otros modelos de organización como son el Management y Gobernanza.
- c) Se basa en principios tales como la igualdad y la jerarquía que siguen plenamente vigentes en la actualidad.
- d) Entra en crisis a partir de la crisis de 1973 y de la caída de la Unión Soviética.

36. De acuerdo a la clasificación de McGregor (1978) el líder transaccional

- a) Se adelanta a las circunstancias
- b) Tiene en cuenta las circunstancias y las personas
- c) Promueve la innovación a la hora de resolver problemas
- d) Puede reconsiderar el rol de cada miembro del equipo en función de su aportación

37. Respecto del Marco Europeo de Interoperabilidad (MEI) v2, es falsa la afirmación:

- a) Las dimensiones de interoperabilidad son tres: técnica, semántica y organizativa
- b) Define como principios entre otros la subsidiariedad, la transparencia y el uso de estándares abiertos
- c) Se elabora dentro del programa IDABC
- d) Define un total de doce principios

38. Conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales:

- a) El responsable del tratamiento determinará si, cuando finalice la prestación de servicios del encargado, los datos personales deben ser destruidos, devueltos al responsable o entregados, en su caso a un nuevo encargado.
- b) El encargado de tratamiento no podrá en ningún caso conservar los datos cuando finalice la prestación del servicio.
- c) El encargado de tratamiento no podrá bloquear los datos en ningún caso.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

39.Cuál de los siguientes NO es uno de los programas del marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado:

- a) Programa de análisis de la demanda y de evaluación de la satisfacción de los usuarios de los servicios
- b) Programa de cartas de servicios
- c) Programa para la mejora continua de las organizaciones
- d) Programa de evaluación de la calidad de las organizaciones

40. ¿A cuál de las siguientes prioridades de la estrategia Europa 2020 se hace referencia con el objetivo de la búsqueda de un economía basada en el conocimiento y la innovación?

- a) Crecimiento inteligente.
- b) Crecimiento sostenible.
- c) Crecimiento innovador.
- d) Crecimiento integrador.

41. Según el Reglamento General de Protección de Datos el interesado es:

- a) La persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo al que se comuniquen datos personales, se trate o no de un tercero.
- b) Es la persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine los fines y medios del tratamiento.
- c) Es la persona física identificada o identificable.
- d) Todas son incorrectas.

42. Según el modelo de liderazgo situacional de Hersey y Blanchard:

- a) El líder debe adaptar su forma de actuar a las condiciones del sector económico en que opera la empresa.
- b) El líder debe adoptar un estilo directivo, salvo en situaciones de crisis que debe adoptar un estilo persuasivo.
- c) La determinación de quién debe liderar depende de cada situación.
- d) El líder debe adaptar su forma de actuar a las condiciones de sus colaboradores.

43. A los efectos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, señale cuál NO es un servicio de la sociedad de la información:

- a) La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales virtuales.
- b) El teletexto televisivo y otros servicios equivalentes como las guías electrónicas de programas ofrecidas a través de las plataformas televisivas.
- c) La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
- d) El suministro de información por vía telemática.

44. La Dirección por objetivos:

- a) Es una habilidad directiva
- b) Es una técnica que engloba dentro de las técnicas de las diferentes áreas de una empresa
- c) Es una técnica de dirección general
- d) Está asociada al Cuadro de Mandos Integral

45. ¿Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado establece el principio de eficacia en todo el territorio nacional?

- a) La ley no recoge este principio.
- b) El capítulo 5 que lo desarrollaba ha sido declarado inconstitucional y nulo.
- c) Verdadero, establece que tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional sin que pueda exigirse al operador económico el cumplimiento de nuevos requisitos.
- d) Verdadero, establece que tendrán plena eficacia en todo el territorio nacional siempre que el operador económico cumpla los nuevos requisitos correspondientes en la Comunidad Autónoma correspondiente.

46. La Ley de Impulso de la Sociedad de la Información introduce novedades en materia de:

- a) Seguridad. Los prestadores de servicios deberán informar a sus clientes sobre medidas de seguridad que apliquen en sus servicios
- b) Accesibilidad. Se establece que las páginas web de las AAPP alcancen el nivel medio de accesibilidad
- c) Ampliación de los nombres de dominio. Deberán poder asignarse nombres de dominio «.es» que contengan el carácter «ñ»
- d) Todas las anteriores son ciertas

47. La Gobernanza es un modelo de Administración Pública que considera:

- a) Que se ha de pasar de una Administración fundamentada en el principio de jerarquía a otra que se oriente conforme a la gestión de redes.
- b) Que se ha de disminuir el peso del Estado en beneficio de la sociedad civil.
- c) Que se ha de actuar especialmente en el ámbito local y europeo que favorecen la participación de actores.
- d) Que la crisis de gobernabilidad exige una reestructuración del Estado realineando objetivos y creando agencias estatales.

48. ¿Cuál es el plazo mínimo para solicitar autorización para prestar servicios de la sociedad de la información, antes de comenzar a prestar el servicio?

- a) 15 días
- b) 1 mes
- c) 2 meses
- d) Ninguna de las anteriores

49. Según el artículo 20 del EBEP, la evaluación del desempeño:

- a) Sólo tiene en cuenta las competencias
- b) Es un procedimiento subjetivo
- c) Es el procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados
- d) en ningún caso será vinculante para la continuidad en un puesto de trabajo obtenido por concurso

50. Entre las obligaciones de los proveedores de servicios digitales incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto-ley 12/2018, de 7 de septiembre, de seguridad de las redes y sistemas de información, se encuentra:

- a) Notificar los incidentes que tengan efectos perturbadores significativos en sus servicios.
- b) Emplear servicios en la nube.
- c) Certificar su sistema de gestión de seguridad de la información.
- d) Mantener una política de transparencia empresarial.

51. El indicador de la Comisión Europea “DESI” (Digital Economy & Society Index) tiene entre sus dimensiones:

- a) Interoperabilidad.
- b) Integridad.
- c) Capital humano.
- d) Trazabilidad.

52. En I+D+i, ¿a qué se refiere la segunda 'i'?

- a) A implementación.
- b) A instalación.
- c) A innovación.
- d) A internet.

53. ¿Qué dos figuras son novedad de la ley 14/2013, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización?

- a) Las Sociedades de Responsabilidad Limitada de formación sucesiva y el Emprendedor de responsabilidad limitada
- b) Sociedad Limitada de Formación Sucesiva y Emprendedor de responsabilidad limitada
- c) Sociedad de Responsabilidad Limitada y Emprendedor de responsabilidad Limitada
- d) Sociedad de Formación sucesiva y emprendedor de responsabilidad limitada

54. En una aplicación desplegada en la sede electrónica de un organismo público en la que se publiquen actos administrativos que contengan datos personales, se debe tener en cuenta que:

- a) Cuando el afectado carezca de documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente, se identificará al afectado únicamente mediante su nombre y apellidos.
- b) Por norma general, se identificará a los afectados mediante su nombre y apellidos, añadiendo las cuatro últimas cifras numéricas del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
- c) En el caso de notificaciones infructuosas, podrá publicarse el nombre y apellidos del afectado de manera conjunta con el número completo del documento nacional de identidad, número de identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.
- d) Cuando la publicación se refiera a una pluralidad de afectados, estos deberán ser identificados únicamente mediante su identificador completo de documento nacional de identidad, identidad de extranjero, pasaporte o documento equivalente.

55. ¿Quién elaboró y aprobó la Estrategia TIC?

- a) Fue elaborada y aprobada por la CETIC
- b) Fue elaborada por la CETIC y aprobada por el gobierno
- c) Fue elaborada por el gobierno y aprobada por la CETIC
- d) Fue elaborada por la CETIC y aprobada por el MAF (Ministerio de Administraciones y Función Pública)

56. Respecto al Portal de Transparencia del Gobierno de España:

- a) Incluye información acerca de las Entidades Locales.
- b) La solicitud de información disponible, amparada por el derecho de acceso presente en la Ley 19/2013, no precisa identificación.
- c) No incluye información acerca de órganos Constitucionales.
- d) El Portal es gestionado por el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.

57. ¿Cuál NO es uno de los límites al derecho de acceso que recoge el artículo 14 de la Ley 19/2013?

- a) Las relaciones exteriores
- b) La política económica y monetaria
- c) La seguridad pública
- d) La política presupuestaria y fiscal

58. ¿Debe publicar la Administración de la Comunidad Autónoma de Castilla y León un inventario de sus actividades de tratamiento de datos personales?

- a) No. Debe aprobar pero no es necesario publicar el inventario de actividades de tratamiento
- b) Sí, cuando se traten datos a gran escala
- c) Sí, en cualquier caso
- d) Sí, pero solo con el consentimiento de los interesados.

59. En el contexto del Mercado Único Digital, ¿qué significa la eliminación del geobloqueo?

- a) Introducir medidas destinadas a mejorar la transparencia en materia de precios y la vigilancia regulatoria del mercado transfronterizo de paquetería.
- b) Eliminar la denegación de acceso a sitios internet basados en otro país de la UE o que se cobren precios distintos en función de la localización de un cliente.
- c) Promover medidas para permitir a los vendedores de bienes físicos beneficiarse del registro y pago electrónicos únicos y de la introducción de un umbral común del IVA que ayude a las nuevas empresas innovadoras a trabajar en línea.
- d) Presentar una iniciativa europea sobre computación en nube, incluidos los servicios de certificación de la nube.

60. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con la técnica genérica de resolución de conflictos llamada *Claudicación simulada*?:

- a) Cuando la otra persona critica nuestra personalidad en vez de hechos concretos, conminarla a que nos dé detalles objetivos en vez de juicios de valor.
- b) Reconducir la negociación a la consecución de una conclusión o decisión cuando se desvía del tema principal.
- c) Cuando la actitud de la otra persona nos hace sentir muy incómodos y tememos perder el control emocional, debemos abandonar la reunión y emplazar al otro a retomarla cuando estemos más tranquilos.
- d) Se reconocen las necesidades y los puntos de vista del otro y se admiten como legítimos, pero sin retroceder en el punto de vista.

61. Respecto al concepto de burocracia, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- a) La burocracia tiene únicamente un significado, como forma de organización racional y eficiente descrita por Max Weber.
- b) El término burocracia se puede emplear para referirse al modelo ideal de organización jerárquica, impersonal y basada en reglas (Weber), y también para criticar su rigidez, formalismo excesivo, lentitud en la toma de decisiones y resistencia al cambio.
- c) El significado negativo de burocracia (ineficiencia, papeleo) fue el único utilizado históricamente.
- d) La burocracia es el arte de crear escritorios vintage (burós).

62. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de derechos digitales, la edad mínima a efectos del consentimiento necesario para el tratamiento de datos en relación con la oferta directa de servicios de la sociedad de la información es de:

- a) 18 años.
- b) 16 años.
- c) 13 años.
- d) 14 años.

63. La notificación de una brecha de seguridad en un sistema de información a la Agencia Española de protección de Datos (AEPD) debe realizarla:

- a) El responsable de seguridad
- b) El delegado de protección de datos
- c) El responsable del tratamiento de datos
- d) El encargado del tratamiento de datos

64. En los sistemas de identificación de las Administraciones Públicas, las Administraciones Públicas podrán identificarse mediante:

- a) El uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico avanzado.
- b) El uso de una firma electrónica basada en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
- c) El uso de un sello electrónico basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.
- d) El uso de un código seguro de verificación basado en un certificado electrónico reconocido o cualificado.

65. El procedimiento mediante el cual se mide y valora la conducta profesional y el rendimiento o el logro de resultados en la AGE, se denomina:

- a) Evaluación del desempeño.
- b) Carrera profesional.
- c) Evaluación de la productividad.
- d) Ninguna de las anteriores es correcta.

66. Seleccione, de entre las siguientes, la afirmación correcta respecto al Programa de Universalización de Infraestructuras Digitales para la Cohesión (UNICO) - Banda Ancha del Ministerio de asuntos económicos y transformación digital:

- a) Está dirigido a operadores de telecomunicaciones y su objetivo es el despliegue de infraestructuras de banda ancha de muy alta velocidad, capaces de prestar servicios a velocidades simétricas de, al menos, 300 Mbps, escalables a 1 Gbps.
- b) Está dirigido a reforzar la conectividad en polígonos industriales, centros logísticos y áreas de concentración de actividad empresarial, situados en zonas blancas o zonas grises NGA. De manera que permita una velocidad de 1 Gbps.
- c) Tiene como objetivo impulsar y acelerar el despliegue de la tecnología 5G en carreteras y ferrocarriles (nacionales y transfronterizos) y en determinadas zonas rurales, y está destinado a Operadores de telecomunicaciones debidamente habilitados.
- d) Tiene como objetivo conexiones «backhaul» mediante fibra óptica a emplazamientos de las redes de comunicaciones electrónicas de servicios móviles de banda ancha inalámbrica (redes públicas de telefonía móvil), que forman parte o se prevé formarán parte de la red que proporcionará servicios 5G, que no disponen en la actualidad de un «backhaul» de fibra óptica.

67. Según la ley 11/2013 ¿A partir de qué edad dejan de aplicarse las reducciones y bonificaciones a la Seguridad Social a los jóvenes trabajadores por cuenta propia?

- a) 30 años.
- b) 25 años.
- c) 35 años para mujeres y 30 años para hombres.
- d) 20 años.

68. Según la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, los contratos celebrados por la vía electrónica en los que intervenga como parte un consumidor se presumirán celebrados en:

- a) El lugar en que esté establecido el prestador de servicios.
- b) El lugar que figure en el registro mercantil.
- c) El lugar en que éste tenga su residencia habitual.
- d) El lugar que figure en la cabecera de la página.

69. Cuando los presuntos responsables tengan la condición de miembro del Gobierno o de Secretario de Estado, ¿cuál será el órgano competente para imponer la sanción en un expediente por infracción en materia de Buen Gobierno?

- a) El Presidente del Gobierno
- b) El Consejo de Ministros
- c) El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno
- d) El Ministro de Política Territorial

70. La Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno:

- a) Es de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
- b) Es de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado, y optativa para las Administraciones de las Comunidades Autónomas y de las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
- c) Es de obligado cumplimiento para la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas y optativa para las Ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades que integran la Administración Local.
- d) -

71. Un gestor público, conforme a lo establecido en los principios de buen gobierno:

- a) Deberá solicitar reconocimiento de compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas, siempre y cuando la cuantía del regalo no supere el 30 por 100 de la productividad específica asociada al puesto de trabajo.
- b) En caso de que el regalo tenga relevancia institucional, deberá donarlo al Archivo Histórico Nacional previa fiscalización positiva del órgano gestor.
- c) No aceptará para sí regalos que superen los usos habituales, sociales o de cortesía, ni favores o servicios en condiciones ventajosas que puedan condicionar el desarrollo de sus funciones.
- d) -

72. La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas establece que los empleados públicos al servicio de la Administración:

- a) No pueden realizar en ningún caso ningún tipo de actividad pública ni privada.
- b) No pueden realizar, por regla general, una segunda actividad pública ni privada, si bien se establece un sistema de autorización previa y expresa de compatibilidad para el desarrollo de una segunda actividad y, además, se prevé una serie de excepciones al régimen de incompatibilidades.
- c) No pueden realizar nunca una segunda actividad privada, pero si pueden realizar una segunda actividad pública previa autorización expresa de la compatibilidad y siempre que no afecte al desempeño de su puesto de trabajo.
- d) No pueden realizar, por regla general, una segunda actividad privada, aunque se prevé la posibilidad de que se autorice tal realización a través de una autorización previa y expresa de compatibilidad, mientras que pueden realizar una segunda actividad pública cuando no interfiera en el desempeño de su puesto de trabajo, sin ningún tipo de limitación.

73. De las siguientes conductas recogidas en el Protocolo de actuación frente al acoso laboral en la Administración General del Estado, señale la que no es acoso laboral:

- a) Dejar al trabajador de forma continuada sin ocupación efectiva, o incomunicado, sin causa alguna que lo justifique
- b) Ocupación en tareas inútiles o que no tienen valor productivo
- c) Reprenderlo reiteradamente delante de otras personas
- d) Amonestaciones sin descalificar por no realizar bien el trabajo

74. Según lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿a qué principios técnicos deberá ajustarse el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado?

- a) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.
- b) Accesibilidad, integración e interoperabilidad.
- c) Accesibilidad, interoperabilidad y limitación de uso.
- d) Accesibilidad e integración.

75. En relación con los puestos del personal directivo en la Administración General del Estado:

- a) Los puestos de personal directivo público profesional no podrán cubrirse de manera provisional.
- b) Tienen la consideración de personal directivo profesional las personas titulares de las direcciones generales.
- c) El nombramiento en puestos de personal directivo profesional podrá realizarse por el procedimiento de concurso o por el procedimiento de libre designación.
- d) El nombramiento del personal directivo público tendrá una duración mínima de 3 años, renovable por idéntico periodo, a propuesta del órgano competente para la designación.

76. ¿Cuál de los siguientes no es un estilo de liderazgo según su tipo de desarrollo?

- a) Audaz
- b) Liberal
- c) Visionario
- d) Autócrata

77. ¿Cuál de estos datos no es obligatorio facilitar cuando los datos personales se obtengan del interesado?

- a) La fuente de la que proceden los datos
- b) Datos de contacto del Delegado de Protección de Datos
- c) Fines del tratamiento así como la Base Jurídica del tratamiento
- d) Los destinatarios o categorías de destinatarios

78. ¿Qué norma desarrolla las previsiones de la Memoria del Análisis de Impacto Normativo?

- a) Real Decreto 931/2017.
- b) Ley 20/2013.
- c) Ley 39/2015.
- d) Ninguna de las anteriores.

79. Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de derechos digitales, el delegado de protección de datos:

- a) No podrá ser removido ni sancionado por el responsable o el encargado por desempeñar sus funciones en ningún caso
- b) Podrá inspeccionar los procedimientos relacionados con objeto de la citada ley y emitir recomendaciones en ámbito de sus competencias.
- c) Podrá revisar los procedimientos relacionados con el objeto de la citada ley, pero no podrá emitir en ningún caso recomendaciones.
- d) En el ejercicio de sus funciones no tendrá acceso a los datos personales.

80. En relación con las evaluaciones de impacto de protección de datos (EIPD), señale la opción INCORRECTA:

- a) La EIPD es obligatoria cuando las operaciones de tratamiento entran en un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- b) La EIPD es obligatoria para todos los tratamientos de datos de las administraciones públicas.
- c) El resultado de la evaluación debe tenerse en cuenta para determinar las medidas que mitiguen los riesgos, de forma que el tratamiento mantenga las garantías de protección de datos.
- d) Si no es posible mitigar el riesgo con medidas técnicas u organizativas, debe plantearse una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos.

81.Cuál de los siguientes NO es un principio de protección de datos:

- a) Exactitud de los datos
- b) Tratamiento basado en el consentimiento del afectado
- c) Transparencia e información al afectado
- d) Deber de confidencialidad

82. El reconocimiento de los demás es un tipo de motivación:

- a) Intrínseco Negativo
- b) Extrínseco Positivo
- c) Intrínseco Positivo
- d) Extrínseco Negativo

83. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la Agencia Española de Protección de Datos?

- a) Organismo autónomo
- b) Entidad Pública Empresarial
- c) Autoridad administrativa independiente de ámbito estatal
- d) Agencia Estatal de las previstas en la Ley 28/2006, de 18 de julio. (Art. 35 LO 13/1999 y Disposición adicional décima de la LOFAGE)

84. El Estatuto Básico del empleado público determina como clases de personal los siguientes:

- a) Funcionarios de carrera, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.
- b) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal.
- c) Funcionarios e interinos.
- d) Funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal laboral, ya sea fijo, por tiempo indefinido o temporal y personal eventual.

85. De acuerdo con la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPDGDD), cuál de las siguientes categorías de datos no está considerada como especial:

- a) Vida Sexual
- b) Nombre
- c) Origen étnico o racial
- d) Datos genéticos

86. En relación a la elaboración de perfiles:

- a) El afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente.
- b) En la información que se le ofrezca al afectado deberá incluirse detalle del algoritmo utilizado.
- c) Por razones comerciales no se dará detalle de las fuentes de las que proceden los datos.
- d) El interesado tendrá derecho de oposición durante el primer año después del comienzo de la actividad de elaboración de perfiles.

87. Conforme a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El deber de confidencialidad se mantendrá aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado de tratamiento.
- b) Los responsables y encargados de tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento no estarán sujetos al deber de confidencialidad.
- c) El deber de confidencialidad sustituirá a los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
- d) El deber de confidencialidad concluirá cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

88. Según la ley de medidas de apoyo al emprendedor y de estímulo del crecimiento y de la creación de empleo, respecto de las medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales:

- a) Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos no producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago.
- b) Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, la recepción de la factura por medios electrónicos producirá los efectos de inicio del cómputo de plazo de pago, en todo caso.
- c) Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, dicho periodo será ampliable en un plazo de hasta 60 días.
- d) Cuando en el contrato se hubiera fijado un plazo de pago, dicho periodo será ampliable en un plazo de hasta 30 días.

89. Los certificados incorporados al DNI-e:

- a) Son dos: de autenticación y de firma del ciudadano.
- b) Los usuarios finales pueden validarlos en la Dirección General de la Policía, que está constituida como Autoridad de Validación.
- c) Están basados en la recomendación X. 509 v.3 sin extensión alguna.
- d) Están integrados en un chip certificado en el nivel de seguridad EAL5+ definido en la norma ISO/IEC 15408.

90. En relación con las evaluaciones de impacto de protección de datos (EIPD), señale la opción INCORRECTA:

- a) La EIPD es obligatoria cuando las operaciones de tratamiento entran en un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- b) La EIPD es obligatoria para todos los tratamientos de datos de las Administraciones Públicas.
- c) El resultado de la evaluación debe tenerse en cuenta para determinar las medidas que mitiguen los riesgos, de forma que el tratamiento mantenga las garantías de protección de datos.
- d) Si no es posible mitigar el riesgo con medidas técnicas u organizativas, debe plantearse una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos.

91. Respecto al ámbito de actuación en la Plataforma de validación y firma electrónica, @firma, del Ministerio de Administraciones Públicas, señale la opción correcta:

- a) Administración General del Estado y sus Organismos Públicos
- b) Todas las Administraciones Públicas y Organismos asociados
- c) Se exceptúan las Entidades Locales, Diputaciones provinciales y Cabildos, que acceden a los servicios proporcionados por las Comunidades Autónomas de su ámbito territorial
- d) Se ofrecen los servicios de validación y firma a cualquier organización de carácter público y privado

92. El funcionario suspenso provisional tendrá derecho a percibir durante el tiempo que dure dicha suspensión:

- a) Las retribuciones básicas y complementarias, y en su caso, las prestaciones familiares por hijo a cargo.
- b) El setenta y cinco por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.
- c) El cincuenta por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias, así como, en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.
- d) Las retribuciones básicas, y en su caso, las prestaciones por hijo a cargo.

93. ¿Cómo se denomina al derecho que se reconoce al interesado para solicitar información de forma gratuita sobre los datos de carácter personal de los que dispone un responsable del tratamiento, así como otra información, entre la que se encuentra los fines del tratamiento realizado?

- a) Derecho de información
- b) Derecho de acceso
- c) Derecho de consulta al Registro General de Protección de Datos
- d) Derecho de cancelación

94. Los certificados electrónicos reconocidos incorporados al Documento Nacional de Identidad tendrán, de acuerdo con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por la que se regula la expedición del DNI y sus certificados de firma electrónica, un periodo de vigencia de:

- a) 5 años.
- b) 24 meses.
- c) 3 años.
- d) 30 meses.

95. Conforme a lo dispuesto en el artículo 87.1j del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, los funcionarios de carrera, cuando adquieran la condición de funcionarios al servicio de organizaciones internacionales, será declarados en situación de:

- a) Servicio activo
- b) Servicios especiales
- c) Servicios en otras Administraciones Públicas
- d) Excedencia

96. Entre los objetivos cuantitativos del Plan de Choque por el Empleo Joven 2019-2021 se incluye:

- a) Reducir en un 10% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado.
- b) Reducir en un 15% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado.
- c) Reducir en un 20% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado.
- d) Reducir en un 25% la actual brecha de género entre hombres y mujeres jóvenes en las cifras de paro registrado.

97. Señale cuál es un programa de calidad recogido en el RD 951/2005, de 29 de julio, por el que se establece el marco general para la mejora de la calidad en la Administración General del Estado:

- a) Cartas de servicios.
- b) Gestión por procesos.
- c) Evaluación del rendimiento.
- d) Medición de cargas de trabajo.

98. La Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal es la Ley Orgánica:

- a) 6/2018
- b) 6/2017
- c) 3/2018
- d) 3/2017

99. Elija la opción correcta con respecto al funcionamiento de los registros telemáticos en días inhábiles, según el RD 203/2021:

- a) Los registros telemáticos no estarán en funcionamiento los días inhábiles.
- b) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro telemático se entenderá efectuada en la primera hora del primer día hábil siguiente.
- c) La entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro telemático se entenderá efectuada en la última hora del último día hábil anterior.
- d) No se permitirá la entrada de solicitudes, escritos y comunicaciones en un día inhábil, y por consiguiente la entrada de las solicitudes, escritos y comunicaciones recibidas en un día inhábil para el registro telemático no se entenderá efectuada.

100. En el caso de las administraciones públicas los factores motivacionales comienzan en el nivel de la pirámide de Maslow:

- a) Autorrealización
- b) Básicas-Fisiológicas
- c) Necesidades sociales
- d) De estima (reconocimiento)

101. Según la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, no tienen la consideración de alto cargo:

- a) Los miembros del Gobierno.
- b) Los Delegados de Gobierno en las Comunidades Autónomas.
- c) Los Directores Generales de la Administración General del Estado.
- d) Los jefes de Gabinete de los titulares de los Ministerios.

102. Según la ley 19/2013 de transparencia y en lo relativo al ejercicio del derecho de acceso de la información pública, señale la FALSA:

- a) Serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad distinta a la solicitada y las que permitan el acceso cuando haya habido oposición de un tercero.
- b) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
- c) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública no agotan la vía administrativa y aún son recurribles en alzada ante el Secretario de Estado de Función Pública.
- d) El plazo para resolver una solicitud de acceso será de un mes ampliable otro mes si así fuera necesario.

103. Una de las competencias que debe poseer actualmente un directivo TIC es la de liderazgo. El liderazgo autocrático se caracteriza por:

- a) Permitir y fomentar la participación de su equipo en la adopción de decisiones.
- b) Limitar su intervención a comunicar el objetivo final del trabajo que ha de realizar su equipo.
- c) Utilizar poco el poder y conceder al equipo un alto grado de independencia en sus tareas.
- d) Adoptar decisiones de manera unilateral, limitando o excluyendo a los subordinados.

104. La normativa de referencia que regula de forma general el derecho a la protección de datos en el ámbito Europeo y nacional es:

- a) Reglamento 2016/679 (RGPD) y Ley Órgánica 3/2018 (LOPDGDD).
- b) Directiva (UE) 2018/1972 y Ley 39/2015 (LPACAP).
- c) Directiva (UE) 2016/21022 y Ley 40/2015 (LRJSP).
- d) Directiva (UE) 2016/2102 y Ley 11/2007 (LAECSP).

105. Respecto a la LSSICE:

- a) Son prestadores de servicios de la sociedad de la información aquellas empresas, organismos o instituciones que presten o promocionen un bien o servicio a título oneroso
- b) La ley prohíbe enviar comunicaciones publicitarias por correo electrónico que previamente no hubieran sido solicitadas o autorizadas expresamente por el destinatario
- c) El texto legal da plena validez y eficacia a los contratos celebrados por vía electrónica, aún en el caso de que ninguna de las partes tenga la condición de prestador o destinatario de servicios de la sociedad de la información
- d) Todas las afirmaciones anteriores son correctas

106. Según el Real Decreto 615/2024, de 2 de julio, la naturaleza jurídica del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno es la de:

- a) Un órgano colegiado.
- b) Un organismo autónomo estatal.
- c) Una autoridad administrativa independiente de ámbito estatal.
- d) Una agencia estatal.

107. Los empleados públicos que lo son en virtud de un nombramiento legal y desempeñan servicios de carácter permanente son:

- a) Funcionarios de carrera.
- b) Contratados en régimen de derecho laboral.
- c) Personal eventual.
- d) Todos los anteriores.

108. La Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico establece que la prestación de servicios de la sociedad de la información:

- a) Requieren en todo caso de un procedimiento de concesión administrativa.
- b) Son siempre titularidad de la Administración, que los cede por licencia a los sujetos privados.
- c) Requiere de declaración responsable.
- d) No está sujeta a autorización previa.

109. Indique cuál de las siguientes respuestas NO es correcta de acuerdo con lo establecido en el artículo 67 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales

- a) Antes de la adopción del acuerdo de inicio de procedimiento, la Agencia Española de Protección de Datos podrá llevar a cabo actuaciones previas de investigación
- b) La Agencia Española de Protección de Datos actuará en todo caso cuando sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales
- c) Las actuaciones previas de investigación no podrán tener una duración superior a doce meses
- d) La Agencia Española de Protección de Datos no actuará en ningún caso cuando sea precisa la investigación de tratamientos que implique un tráfico masivo de datos personales

110. ¿Quién elabora y ejecuta los Planes de Acción Sectoriales?

- a) La CETIC
- b) Los Ministerios
- c) La Secretaría General de Administración Digital
- d) Ninguno de los anteriores

111. En el ámbito de la Administración General del Estado ¿a qué sujetos NO se aplican las disposiciones del “Título II. Buen Gobierno” de la Ley?

- a) A los miembros del Gobierno
- b) A los Secretarios de Estado
- c) A los altos cargos de la Administración General del Estado y de las entidades del sector público estatal, de Derecho público o privado, vinculadas o dependientes de aquella
- d) A los Jefes de Área

112. Según el Reglamento Europeo relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales, «el tratamiento de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional» corresponde a la definición de:

- a) Anonimización
- b) Sinonimización
- c) Ocultación
- d) Seudonimización

113. Señale la respuesta FALSA respecto a la solicitud de acceso a la información pública según la ley 19/2013:

- a) Transcurrido el plazo máximo para resolver sin que se haya dictado y notificado resolución expresa se entenderá que la solicitud ha sido desestimada.
- b) Las resoluciones dictadas en materia de acceso a la información pública son recurribles directamente ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interposición de la reclamación potestativa prevista en el artículo 24.
- c) El incumplimiento reiterado de la obligación de resolver en plazo tendrá la consideración de infracción grave a los efectos de la aplicación a sus responsables del régimen disciplinario previsto en la correspondiente normativa reguladora.
- d) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso a deberá notificarse al solicitante y a los terceros afectados que así lo hayan solicitado en el plazo máximo de 15 días desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver.

114. La Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, en su artículo 36 indica que en la composición de la Comisión de Transparencia y Buen Gobierno se incluye:

- a) Un representante de la Abogacía del Estado.
- b) Un representante de la Intervención General de la Administración del Estado.
- c) Un representante de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
- d) Un representante de la Secretaría de Estado de Políticas Públicas.

115. Seleccione la respuesta verdadera respecto a la Ley 20/2013:

- a) Tiene por objeto establecer las disposiciones necesarias para hacer efectivo el principio de uniformidad de mercado en el territorio nacional.
- b) Crea un Consejo para la Unidad de Mercado como órgano de cooperación administrativa para el seguimiento de la aplicación de la ley.
- c) El Artículo 6 define el Principio de eficacia de las actuaciones de las autoridades competentes en todo el territorio nacional.
- d) Todas las respuestas son incorrectas.

116. De acuerdo con la Ley 19/2013, 9 de diciembre, transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ¿se debe tener en cuenta la condición del solicitante de la información a la hora de acceder a la información pública?

- a) Dependiendo de la condición del solicitante se podrá aceptar o denegar el acceso a la información pública.
- b) Todas las personas tienen derecho a acceder a la información pública, en los términos previstos en el artículo 105. b) de la Constitución Española de 1978.
- c) Salvo en lo que afecta a la seguridad y la defensa no hay limitaciones del derecho de acceso.
- d) No hay limitaciones del derecho de acceso en base al artículo 14 de la Constitución Española de 1978.

117. Según la LSSI, el envío de comunicaciones comerciales o publicitarias sin la autorización previa del destinatario constituye una infracción:

- a) Leve
- b) Grave
- c) Muy grave
- d) No constituye infracción

118. La prestación de servicios por parte de terceros a las Administraciones Públicas, cuando implica un tratamiento de datos según la LOPDGDD, exige:

- a) Cumplir lo dispuesto en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
- b) Además de cumplir lo dispuesto en otras leyes, deberá incorporar los requisitos formales exigibles al encargado del tratamiento
- c) Crear una persona jurídica distinta sujeto al derecho privado
- d) Realizar copias de seguridad de los datos

119. El tratamiento de datos personales de manera tal, que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas y organizativas destinadas a garantizar que los datos personales no se atribuyan a una persona física identificada o identificable, se denomina:

- a) Segregación
- b) Seudonimización
- c) Anonimización
- d) Desintegración

120. En relación con las evaluaciones de impacto de protección de datos (EIPD), señale la opción INCORRECTA:

- a) La EIPD es obligatoria para todos los tratamientos de datos de las Administraciones Públicas.
- b) La EIPD es obligatoria cuando las operaciones de tratamiento entrañen un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas.
- c) Si no es posible mitigar el riesgo con medidas técnicas u organizativas, debe plantearse una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos.
- d) El resultado de la evaluación debe tenerse en cuenta para determinar las medidas que mitiguen los riesgos, de forma que el tratamiento mantenga las garantías de protección de datos

121. El RD 1720/2007 trata sobre:

- a) Reglamento de desarrollo de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público
- b) Reglamento sobre medidas de protección contra radiaciones electromagnéticas
- c) Reglamento sobre medidas que favorezcan la ergonomía y ecología en los puestos de trabajo
- d) Reglamento de desarrollo de la antigua Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal

122. Según el Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos (RGPD), ¿quién debe llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad?

- a) El delegado de protección de datos.
- b) Cada responsable y, en su caso, su representante.
- c) El interesado.
- d) El responsable de seguridad.

123. El «Servicio Central de Gestión de Facturación» de la Administración General del Estado, es descrito en:

- a) Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público.
- b) ORDEN PRE/2971/2007, sobre la expedición de facturas por medios electrónicos cuando el destinatario de las mismas sea la Administración General del Estado.
- c) Ley 56/2007 de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información.
- d) Orden PRE/2794/2011, por el que se determina el marco de ejercicio de las competencias estatales en materia de factura electrónica.

124. Indique cual es la opción correcta de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7 de Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

- a) El tratamiento de los datos de los menores de catorce años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- b) El tratamiento de los datos de los menores de quince años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- c) El tratamiento de los datos de los menores de dieciséis años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.
- d) El tratamiento de los datos de los menores de dieciocho años, fundado en el consentimiento, solo será lícito si consta el del titular de la patria potestad o tutela, con el alcance que determinen los titulares de la patria potestad o tutela.

125. Según el artículo 7 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno relativo a la información de relevancia jurídica:

- a) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda
- b) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, no podrán publicar los Anteproyectos de Ley hasta su aprobación
- c) Las Administraciones Públicas, en el ámbito de sus competencias, publicarán los proyectos de Reglamentos cuya iniciativa les corresponda.
- d) -

126. Por vía electrónica en España, pueden celebrarse los siguientes tipos de contratos:

- a) Todos.
- b) Ninguno.
- c) Todos excepto los relativos al derecho de familia y sucesiones (adopciones, matrimonio, testamento).
- d) Sólo los relativos a comercio electrónico.

127. No es un objetivo de Europa 2020:

- a) Invertir un 3% en I+D y desarrollar un indicador para su impacto.
- b) Reducir el abandono escolar del 20% al 15%.
- c) Reducir al menos en 20 millones el número de personas en situación o riesgo de pobreza y exclusión social.
- d) Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% desde 1990.

128. Señale la respuesta CORRECTA relativa al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno:

- a) Se crea por medio de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, aunque la aprobación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno supone un impulso a su autonomía.
- b) Es una autoridad administrativa independiente de las previstas en el artículo 109 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y sancionar a los empleados públicos que incumplan las obligaciones que la ley impone en esta materia.
- c) Es un organismo público adscrito al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.
- d) Es un organismo público de los previstos por el apartado 1 de la disposición adicional décima de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar pública y privada, que tiene por finalidad promover la transparencia de la actividad pública, velar por el cumplimiento de las obligaciones de publicidad, salvaguardar el ejercicio de derecho de acceso a la información pública y garantizar la observancia de las disposiciones de buen gobierno.

129. Si la información solicitada contuviera datos relativos a la ideología, afiliación sindical, religión o creencias de terceras personas, se podrá autorizar el acceso:

- a) Si se cuenta con el consentimiento tácito del o de los afectados.
- b) Previa ponderación razonada del interés público en la divulgación de la información y los derechos de los afectados cuyos datos aparezcan en la información solicitada.
- c) Si se cuenta con el consentimiento expreso y por escrito del o de los afectados.
- d) Si se considera lo suficientemente importante para el interés general.

130. El art. 12 del Estatuto de la Agencia Española de Protección de Datos establece la estructura orgánica enumerando los siguientes órganos:

- a) La Presidencia, la Adjuntía, la Subdirección General de Inspección de Datos, la Subdirección General de Promoción y Autorizaciones y la Secretaría General.
- b) El Presidente de la Agencia de Protección de Datos, el Comité Consultivo, el Registro General de Protección de Datos, la Inspección de Datos y la Subsecretaría General.
- c) El Director de la Agencia de Protección de Datos, el Comité Consultivo, el Registro General de Protección de Datos, la Inspección de Datos y la Secretaría General.
- d) El Director de la Agencia de Protección de Datos, el Consejo Consultivo, el Registro General de Protección de Datos, la Inspección de Datos y la Subsecretaría General.